

1500074-25.2020.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... que sua conduta se configurava como tráfico. Que não tinha nenhuma associação com José Paulo, trabalharam por pouco tempo juntos e uma vez pediu para que ele levasse um pacote, sem conhecimento de que era drogas, para ele. Que nega as informações de que ele trabalhava para José Paulo. Que não é conhecido do ramo do tráfico, era algo esporádico. Que as mensagens em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz1@tjsp.jus.br

1500074-25.2020.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 05 de maio de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500074-25.2020.8.26.0407

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MORAES FERREIRA e outro

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 105/111 e 120) em face de Rodrigo Moraes Ferreira e José Paulo dos Santos pela suposta prática dos seguintes fatos: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 21h05, na Avenida Pedro Ciciliati, nº 01, neste Município e Comarca, RODRIGO MORAES FERREIRA, qualificado a fls. 09, foi surpreendido em flagrante de delito transportando, para fins de comercialização, ou seja, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com a determinação legal, 03 (três) porções de cocaína em forma de "crack", pesando 3,11g (três gramas e onze centigramas), consoante autos de exibição e apreensão de fls. 07, bem como laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 11/13. Consta, ainda, do mencionado caderno informativo, que no ano de 2019, nesta cidade e Comarca, RODRIGO MORAES FERREIRA e JOSE PAULO DOS SANTOS, respectivamente qualificados a fls. 09 e 77, agindo com unidade de propósitos, em concurso, associaram-se para o fim de praticar o delito de tráfico de entorpecente. Conforme apurado, de posse de informações de que o denunciado RODRIGO MORAES FERREIRA, que exerce atividade laboral de mototaxista, fazia entrega de drogas para

um usuário no trevo da cidade, policiais militares se deslocaram até o local indicado.

Lá, depararam-se com o denunciado RODRIGO MORAES FERREIRA, que foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrado em seu poder 03 (três) porções de cocaína, pesando 3,11g, embaladas de forma típica de entrega ao usuário para pronta venda e uso, além da quantia de 1.117,00 (um mil cento e dezessete reais), em moeda corrente e um aparelho celular.

Diante disso, o denunciado RODRIGO MORAES FERREIRA foi conduzido à repartição policial. A droga foi regularmente apreendida, conforme auto de exibição e apreensão retro citado.

Após análise de dados contidos no aparelho celular apreendido em poder do denunciado RODRIGO MORAES FERREIRA, cuja extração foi viabilizada por meio de aplicação de software próprio pelo Instituto de Criminalística, conforme se depreende do relatório de fls. 65/74, constatou-se que o denunciado JOSÉ PAULO DOS SANTOS, também mototaxista em atividade no mesmo estabelecimento que o denunciado RODRIGO MORAES FERREIRA, auxiliava este na entrega de drogas, estando associados para o exercício do comércio ilícito de entorpecente, na esteira da seguinte dinâmica:

- Rodrigo Moraes Ferreira exercia a função de mototaxista, mas utilizava das facilidades proporcionadas por esta atividade, como pano de fundo para encobrir a sua verdadeira atividade de comercialização ilícita de drogas, vindo ele agindo com o modus operandi consistente em deixar porções de drogas no seu local físico de estabelecimento do mototáxi e atendia as solicitações de usuários de drogas que lhe chegavam via comunicação telefônica móvel.

- “Alemão”, identificado como Fernando Gonçalves da Silva era um de seus “clientes” assíduos, sendo esta a pessoa que receberia as três porções de cocaína apreendidas no dia quinze de outubro de 2019 em poder de Rodrigo.

- José Paulo dos Santos, também mototaxista em atividade no mesmo estabelecimento que Rodrigo, o auxiliava na entrega de drogas quando este não podia fazê-la pessoalmente, tal qual demonstrado ter ocorrido no dia 13/10/2019, assim mencionado no relatório por extração das comunicações “quando Alemão solicita entorpecentes a Rodrigo o qual afirma estar em Salmourão e na sequência das conversas pode-se observar que Rodrigo pergunta a Alemão se ele poderia pagar um corre (corrida) para um mano, pois tal pessoa poderia levar o entorpecente. As mensagens referentes a quantidades foram apagadas e não recuperadas pelo software, contudo podemos observar que o endereço dado por Alemão é o da rua Amélia Pereira de Almeida, 95. Durante tal conversa Rodrigo entra em contato com o contato “PAULO MOTO TAXI” nº 18 99641-8598” e pede para ele fazer o “corre”, passando para ele o endereço e preço pago pela corrida (20 reais). É indicado por Rodrigo que o entorpecente estava no “No banheiro aí do ponto em cima na parede da porta tem umas aí vê quantas tem?” (banheiro do moto taxi Avenida). Paulo responde que havia e Rodrigo informa para que leve apenas 5 e informe a Alemão que foi buscar as drogas no bairro São José” Logo, diante do local em que a droga foi encontrada e apreendida, da forma como estava acondicionada, do dinheiro apreendido, das informações de que o denunciado Rodrigo Moraes Ferreira está praticando tráfico de drogas, do conteúdo das informações extraídas do celular apreendido em poder do denunciado Rodrigo Moraes Ferreira, além das circunstâncias fáticas, resta certo e evidente que a droga apreendida nestes autos era destinada a mercancia e distribuição a terceiros, em que os denunciados estavam associados visando o tráfico ilícito de entorpecentes.” A denúncia foi recebida em 08/09/2021 (fls. 121).

Foi decretada a prisão preventiva dos réus em decisão de fls. 113/119.

A decisão de fls. 176/180 indeferiu pleito por Liberdade Provisória, assim como Habeas Corpus de fls. 215/263 e 266/270.

A decisão de fls. 304 ratificou o não oferecimento do acordo de não persecução penal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu os Habeas Corpus impetrados às fls. 317/322 e 357/362 e cumpridos às fls. 324/325 e 365/366.

Devidamente citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 203/210, José Paulo dos Santos; fls. 309/310, Rodrigo Moraes Ferreira). Não foi concedida

absolvição sumária (fls. 311/312).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 540/554) e a Defesa pugnou pela absolvição (fls. 558/575; 582/587).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 04/06); auto de apreensão (fls. 07); laudos periciais (fls. 11/13 e 50/54); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Fernando Gonçalves da Silva, em seu depoimento judicial, nesta data, relatou que na época era usuário de drogas e Rodrigo buscava entorpecentes para ele fazendo uma corrida como mototaxista, levando-lhe a quantidade pedida. Que não conhece o outro réu, José Paulo dos Santos, e nunca o viu. Que fazia os pedidos pelo "whatsapp", por ligação, e também já acertava o preço: 20 reais por corrida mais o valor do entorpecente, 10 reais normalmente, mas alguns dias pedia 20 ou 30. Que pedia praticamente todos os dias.

A testemunha Júlio César Teixeira Lima, Policial Militar, em seu depoimento judicial, nesta data, relatou que estava com o Sargento Júlio, então Cabo, e receberam a informação de que um funcionário do mototaxi Avenida de Osvaldo Cruz ia entregar drogas no Distrito Industrial do município. Que também tinham a informação de que outro indivíduo de lá também traficava. Que fizeram um patrulhamento com vistas e visualizaram uma motocicleta vermelha que batia com as características descritas na denúncia, sendo encontrados, em revista pessoal à Rodrigo (Moraes Ferreira), na pochete dele, "bem escondido, do lado", três invólucros, "sacólés", de cocaína e 1117 reais em dinheiro, "notas" de 50 e 100 reais. Que, questionado sobre as informações de que ele estaria traficando, Rodrigo disse que pegou o entorpecente que "José Paulo Carcaça", que trabalhava com ele e também era conhecido dos policiais, deveria entregar a mando de um traficante conhecido da polícia chamado "Quinaia", primeiro nome talvez "Wesley" (Wellington), que foi pego em duas operações recentes da Polícia Civil, mas, segundo mensagens de "whatsapp", estava em um churrasco com outros usuários e membros da rede de traficantes comemorando que um lote de entorpecentes havia chegado. Que conduziram Rodrigo para a delegacia para registrar a ocorrência e apreenderam o celular dele. Que havia muitas denúncias neste sentido, tanto sobre José Paulo quanto sobre Rodrigo traficarem para "Quinaia", e sobre as entregas serem solicitadas via "whatsapp". Que Rodrigo teria feito entregas para José Paulo mais de uma vez, e que eles trabalhavam em conluio, Rodrigo cobria José Paulo quando ele estava ocupado. Que já abordou José Paulo uma vez, também com o Sargento Júlio, pois estavam com informações. Que a força tática também recebeu informações distintas e chegou a abordar 8 pessoas no churrasco de "Quinaia", e que José Paulo estava presente, mas não encontraram nada. Que Rodrigo disse que não havia nada em seu celular, mas permitiu que ele fosse checado. Que checaram, pois, caso realmente não houvesse nada, o delegado talvez nem ratificasse o flagrante. Que havia bastantes mensagens apagadas, mas havia conversas com "Quinaia" a respeito de um pagamento, e com um usuário que pegava drogas com Rodrigo. Que não lembra se havia mensagens com José Paulo, pois havia muitas apagadas. Que nesta ocasião falou apenas com Rodrigo. Que, antes de saberem sobre a presença dele no churrasco, foram ao mototaxi atrás de José Paulo, acionaram o Canil, e tanto no armário dele quanto no de Rodrigo, o faro dos cães constataram que foram contaminados por drogas, apesar de não haver nenhuma lá. Que aproximadamente um ano depois, prenderam José Paulo na praça do bairro Alberto Lang com porções de maconha e crack.

A testemunha Júlio César Gomes, Policial Militar, em seu depoimento judicial (fls. 502), relatou que estava em patrulhamento com Teixeira na cidade de Osvald Cruz, com informações de que um mototaxista levaria drogas para outro indivíduo. até o

trevo da cidade. Que este modus operandi era constante na cidade enquanto trabalhava nela. Que tinham as características da motocicleta e de Rodrigo (Moraes Ferreira) abordando-o quando depararam-se com ele. Que, em revista pessoal, localizaram 3 envelopes, "eppendorfs" de substância que aparentava ser cocaína e mais 1117 reais em dinheiro, que Rodrigo afirmou que entregaria para ainda outra pessoa. Que, no interior, as informações nem sempre são pelo 190, são passadas para a base da Companhia, que liga para os policiais. Que as informações eram sobre um tal de "Quinaia" e sobre Rodrigo. Que, num primeiro momento, Rodrigo disse que não estava fazendo nada, mas assumiu que entregaria as drogas para outra pessoa quando elas foram encontradas. Que ele disse ter pego as drogas com um rapaz que estava em um churrasco junto com "Quinaia". Que não se recorda o nome do rapaz, se era "Alemão". Não se lembra sobre o nome "José Paulo dos Santos". Que não soube das apurações da Polícia Civil daí para frente, porque foi transferido para São Paulo. Que não se lembra do rosto de Rodrigo, pois faz mais de dois anos e aborda milhares de pessoas. Que Rodrigo trabalhava de mototaxista na data dos fatos, mas que não sabe dizer se ele passou a trabalhar em outro lugar depois. Que não possuía informações sobre "José Paulo".

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente os denunciados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente nesta data, o réu José Paulo dos Santos negou os fatos. Disse que é servente de pedreiro e está prestes a ingressar na Granol. Que já respondeu por tráfico. Que não tem envolvimento nenhum, não foi pego com nada e nem tem mensagens pegadas contra ele. Que não tem nada a declarar.

Interrogado judicialmente nesta data, o réu Rodrigo Moraes Ferreira confessou os fatos. Disse que trabalha na Funerária Tamoios, e não tem passagem pela polícia. Que realmente entregou drogas duas vezes para Fernando (Gonçalves da Silva), na casa dele, e também usava entorpecentes até então. Que fez uso dos entorpecentes junto com Fernando. Que não sabia que sua conduta se configurava como tráfico. Que não tinha nenhuma associação com José Paulo, trabalharam por pouco tempo juntos e uma vez pediu para que ele levasse um pacote, sem conhecimento de que era drogas, para ele. Que nega as informações de que ele trabalhava para José Paulo. Que não é conhecido do ramo do tráfico, era algo esporádico. Que as mensagens em seu celular eram sobre a vez da encomenda que não informou o que era. Que a encomenda estava embalada, fechada, em uma vasilha de "marmitex".

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram os crimes pelos quais foram denunciados.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções

individuais; além de que havia dinheiro e anotações referentes ao tráfico. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação aos réus. A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado à quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelos réus. Inequivoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito" "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021. O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida, "cocaína", consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga. O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas. Ademais, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 15013370420198260286 SP 1501337-04.2019.8.26.0286, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021; TJ-SP - APL: 00150188320148260224 SP 0015018-83.2014.8.26.0224, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 19/05/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016; TJ-SP - APR: 00003587120188260571 SP 0000358-71.2018.8.26.0571, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/10/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2018. Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material. Portanto, resta-se não comprovada a estabilidade e permanência da associação. Razão pela qual, com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, a acusação é improcedente. Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-los. As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram as condutas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado. Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal. Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que os Rodrigo Moraes Ferreira praticou o crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP: Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base

será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0001825-34.2014.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/03/15 - fls. 195), razão pela qual agravo a pena-base em 1/6 e fixo a pena provisória em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR Rodrigo Moraes Ferreira como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

ABSOLVER Rodrigo Moraes Ferreira e José Paulo dos Santos do crime previsto no art. 35, da lei 11343/06, com fulcro no art. 386, III, do CPP;

ABSOLVER José Paulo dos Santos do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

A droga apreendida foi incinerada, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, conforme auto de fls.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Osvaldo Cruz, 05 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA